

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 226/2530 นาง อา รี วัลย์ ศ รี วิเศษ
ร้อยเอก สังเวียน อามรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226

ศาลชั้นต้นสั่งตั้งสองสถานและงดพิจารณาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 และนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 11 เดือนเดียวกัน อันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งถึง 5 วัน จำเลยมีโอกาสดังพอที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ได้ แต่ไม่ทำ เป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 226.

โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกเงินตามเช็คซึ่งจำเลยสั่งจ่ายให้โจทก์เป็นการชำระหนี้ ก่อนเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้สลักหลังเช็คชำระหนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง บริการต่อธนาคารการปฏิเสธรการจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์ได้ชำระเงินและดอกเบี้ยตามเช็คให้แก่ผู้ทรงไปแล้วจึงขอให้จำเลยใช้เงินตามเช็คนั้นพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์สลักหลังมอบเช็คตามฟ้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง บริการ ไปขึ้นเงินจากธนาคารตามเช็คแล้ว โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็ค ไม่มีอำนาจฟ้อง และฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะฟ้องเกิน 1 ปีนับแต่วันธนาคารการปฏิเสธรการจ่ายเงิน

ในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วสั่งให้ตั้งสองสถาน และงดพิจารณา พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไต่ถามสองสถานและ
งดพิจารณาไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา แม้เป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณา แต่คำสั่ง
ดังกล่าวแสดงว่าคดีเสร็จการพิจารณาและจะมีคำพิพากษาในอีก 5 วันต่อมา จำเลย
จึงไม่มีความจำเป็นต้องโต้แย้งคำสั่งไว้เพราะหากจำเลยแพ้คดี จำเลยก็ย่อมอุทธรณ์
คำสั่งพร้อมอุทธรณ์คำพิพากษาอยู่แล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคำสั่งงดไต่ถามสองสถานก็ดี งด
พิจารณาก็ดี เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา นอกเหนือจากคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 227, 228 จำเลยต้องโต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ จึงจะ
มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อไป เว้นแต่จำเลยจะไม่มีโอกาสที่จะโต้แย้งได้ คดีนี้ได้ความ
ว่าศาลชั้นต้นสั่งงดไต่ถามสองสถานและงดพิจารณา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 และนัด
ฟังคำพิพากษาวันที่ 11 เดือนเดียวกันอันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งถึง 5 วัน จำเลยมี
โอกาสเพียงพอที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ได้ แต่ไม่ทำ เป็นการไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 226"

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ